

NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÁC SAI SÓT TRONG BÀI THI THỬ MÔN THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ NÂNG CAO VACPA 2019

Câu 1:

- Một số thí sinh không nhớ quy định pháp luật nhưng cũng không sử dụng tư duy lô gic, liên hệ với công việc thực tiễn hàng ngày để trình bày về nghĩa vụ của người nộp thuế.
- Phần lớn các thí sinh bỏ không làm ý thứ hai mặc dù đây là phần suy luận lô gic không quá phức tạp.

Câu 2: Một số thí sinh không đọc kỹ câu hỏi nên trả lời lạc đề. Câu hỏi về các khoản thuế không được trừ khi tính thuế TNDN nhưng một số thí sinh trả lời về các khoản chi phí không được trừ khác chứ không phải là các khoản thuế không được trừ.

Câu 3:

- Lựa chọn sai số lượng hàng hóa tính thuế TTĐB đối với hàng bán qua cơ sở phụ thuộc khác địa phương. Đúng theo quy định pháp luật thì phải tính theo số lượng giao cho chi nhánh (100.000 cây thuốc lá) nhưng một số thí sinh tính theo số lượng chi nhánh phụ thuộc bán ra (96.000 cây).
- Xác định sai đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuốc lá xuất khẩu và bán cho công ty thương mại để xuất khẩu theo đúng luật là không chịu thuế nhưng một số thí sinh vẫn tính thuế tiêu thụ đặc biệt.
- Khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt:
 - + Việc khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt lẽ ra phải tính tương ứng với lượng thuốc lá **chịu thuế tiêu thụ đặc biệt** bán ra nhưng một số thí sinh tính khấu trừ cho toàn bộ thuốc lá được sản xuất ra trong kỳ (trong khi đó vẫn còn một số hàng sản xuất ra chưa tiêu thụ).
 - + Việc khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt lẽ ra phải tính tương ứng với lượng thuốc lá **chịu thuế tiêu thụ đặc biệt** bán ra nhưng một số thí sinh tính khấu trừ cho cả thuốc lá xuất khẩu và thuốc lá bán cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu (những trường hợp này không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nên theo Luật không được khấu trừ).
 - + Một số thí sinh lựa chọn sai cách tính phân bổ thuế tiêu thụ đặc biệt tương ứng với hàng bán ra bằng cách tính theo tỷ lệ giữa thuốc lá sợi sử dụng để sản xuất thuốc lá điều và số thuốc lá sợi mua vào rồi lấy tỷ lệ này nhân với lượng hàng tiêu thụ. Làm như vậy không phản ánh đúng lượng nguyên liệu tương ứng với hàng chịu thuế bán ra trong kỳ vì không phải toàn bộ số thuốc lá điều được sản xuất từ thuốc lá sợi đều được tiêu thụ trong kỳ.

- Sai giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt: Một số thí sinh lấy giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá chưa có thuế giá trị gia tăng nhưng không quy đổi để tính ra giá chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt.
- Sai về trường hợp tính thuế tiêu thụ đặc biệt: Tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với cả thuốc sợi mua từ cơ sở sản xuất khác bán ra. Trong trường hợp này theo luật thì doanh nghiệp làm thương mại, số thuốc lá sợi mua từ cơ sở sản xuất khác đem bán ra không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.
- Sai giá tính thuế giá trị gia tăng: Một số thí sinh tính xác định giá tính thuế giá trị gia tăng bằng cách lấy giá chưa thuế giá trị gia tăng cộng thuế giá trị gia tăng. Đây là do hiểu lầm rằng giá chưa có thuế giá trị gia tăng là giá chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng thực tế giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng là giá đã có thuế tiêu thụ đặc biệt.
- Sai đối tượng áp dụng thuế suất 0%: Một số thí sinh áp dụng thuế suất 10% cho thuốc lá xuất khẩu. Một số thí sinh áp dụng thuế suất 0% cho thuốc lá bán cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu.
- Sai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào: Một số thí sinh không loại bỏ phần thuế giá trị gia tăng bị tổn thất đã được bồi thường khỏi phần thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.

Câu 4:

- Không nhận biết đúng phần thu nhập được miễn thuế là thu nhập từ hợp đồng nghiên cứu khoa học trong thời gian 3 năm kể từ khi có doanh thu nên một số trường hợp tính miễn thuế cho cả hai hợp đồng nghiên cứu khoa học. Tức là tính miễn thuế cho cả phần thu nhập từ hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cung cấp cho công ty Việt Long (năm thứ 4 từ khi có doanh thu). Một số không nhận biết rằng thu nhập từ hợp đồng nghiên cứu khoa học cung cấp cho công ty MMA được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Một số xác định được hợp đồng miễn thuế nhưng lại tính miễn thuế cho toàn bộ doanh thu từ hợp đồng mà không tính theo thu nhập của hợp đồng.
- Xác định sai chi phí được trừ và không được trừ:
 - + Một số thí sinh loại bỏ chi phí khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng nhưng theo luật khoản này không bị khống chế do doanh nghiệp này có hoạt động kinh doanh vận chuyển khách.
 - + Một số thí sinh loại bỏ phần chi phí hỗ trợ hoạt động Công đoàn công ty TDC trong khi theo luật thì khoản này được trừ.
 - + Một số thí sinh loại bỏ phần chi phí liên quan trực tiếp đến phát hành cổ phiếu (loại nợ phải trả) trong khi đó theo luật khoản chi phí này được trừ.
- Không hạch toán riêng doanh thu và thu nhập của từng hoạt động được miễn thuế và không được miễn thuế.

Câu 5:

- Xác định sai thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công:

+ Không cộng thuế thu nhập cá nhân vào thu nhập chịu thuế. Trong khi đó, theo luật thì thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là thu nhập đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân mà đề bài cho khoản tiền lương đó là tiền lương sau khi đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

+ Nhận biết sai về tiền lương do người lao động chịu và người sử dụng lao động chịu: Đề bài cho tiền lương sau khi đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tức là lương do người lao động chịu nhưng một số thí sinh lại hiểu đây là tiền lương cho người sử dụng lao động chịu (lương net) nên thực hiện quy đổi.

+ Nhận biết sai thu nhập được miễn thuế hoặc được trừ không chịu thuế với thu nhập chịu thuế: Trợ cấp một lần khi sinh con không chịu thuế nhưng một số thí sinh vẫn tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

- Xác định sai thu nhập miễn thuế đối với lãi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Khoản này được miễn thuế nhưng một số thí sinh vẫn tính thuế.

- Sai phương pháp tính thuế đối với phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ được chi trả: Theo luật thì khoản này được công ty bảo hiểm Việt Nam khấu trừ riêng theo tỷ lệ 10% trên phí tích lũy trước thuế nhưng một số thí sinh tính chung vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công trong năm; một số thí sinh tính khấu trừ theo thu nhập sau khi khấu trừ thuế mà không thực hiện quy đổi.

- Sai giảm trừ gia cảnh:

+ Một số thí sinh giảm trừ gia cảnh đối với đứa con sinh từ tháng 7 lại giảm trừ cả năm hoặc giảm trừ 7 tháng nhưng thực tế là chỉ giảm trừ 6 tháng.

+ Một số thí sinh vẫn cho giảm trừ đối với mẹ đẻ và bố chồng mặc dù theo luật 2 người này không thuộc diện được giảm trừ.

- Thiếu một nhận định về thời điểm tính thuế: Thiếu nhận định theo luật rằng: Tại thời điểm nhận cổ tức bằng cổ phiếu thì chưa phải tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn.